المسألة الثالثة : آنية الكفار :

الأصل في آنية الكفار الحل ، إلا إذا عُلمت نجاستها ، فإنه لا يجوز استعمالها إلا بعد غسلها ؛ لحديث أبي ثعلبة الخشني قال : قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب ، أفنأكل في آنيتهم؟ قال : (لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها ، ثم كلوا فيها)[١] .

وأما إذا لم تُعلم نجاستها بأن يكون أهلها غير معروفين بمباشرة النجاسة ، فإنه يجوز استعمالها ؛ لأنه ثبت أن النبي ﷺ وأصحابه أخذوا الماء للوضوء من مَزَادة امرأة مشركة[٢] ، ولأن الله سبحانه قد أباح لنا طعام أهل الكتاب ، وقد يقدِّمونه إلينا في أوانيهم ، كما دعا غلامٌ يهوديٌّ النبيَّ ﷺ على خبز شعير وإهالَة سَنِخَة فأكل منها[٣] .

المسألة الرابعة : الطهارة في الآنية المتخذة من جلود الميتة :

جلد الميتة إذا دبغ طهر وجاز استعماله لقوله ﷺ : (أيما إهاب[٤] دبغ فقد طهر)[٥] . ولأنه ﷺ مرّ على شاة ميتة فقال ﷺ : (هلَّا أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به)؟ فقالوا : إنها ميتة . قال : (فإنما حَرُمَ أكلُهَا)[٦] . وهذا فيما إذا كانت الميتة مما تحلها الذكاة وإلا فلا .

أما شعرها فهو طاهر- أي شعر الميتة المباحة الأكل في حال الحياة- وأما اللحم فإنه نجس ، ومحرم أكله . لقوله تعالى : ﴿ إِلَّآ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُۥ رِجْسٌ ﴾ [الأنعام :١٤٥] .

---

(١) رواه البخاري برقم (٥٤٧٨) ، ومسلم برقم (١٩٣٠) .

(٢) رواه البخاري في كتاب التيمم باب الصعيد الطيب رقم (٣٤٤) ومسلم كتاب المساجد باب قضاء الصلاة الفائتة برقم (٦٨٢) ، والمزادة : قربة كبيرة يزاد فيها جلد من غيرها .

(٣) أخرجه أحمد (٣/٢١٠، ٢١١) . وصححه الألباني في الإرواء (١/٧١) والإهالة : الشحم والزيت . والسنخة : المتغيرة الريح .

(٤) الإهاب : الجلد قبل أن يدبغ .

(٥) رواه الترمذي برقم (١٦٥٠) ، ومسلم برقم (٣٦٦) بلفظ : (إذا دبغ الإهاب فقد طهر) من حديث ابن عباس .

(٦) رواه مسلم برقم (٣٦٣) ، وابن ماجه برقم (٣٦١٠) .